පාදඩ ආඥාපනත

1842 ජනවාරි 01 දින සිට දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 1841 අංක 04 දරණ ප්‍රථම 'පාදඩ ආඥා පනත' ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව විසින් පනවන ලදී. එතැන් පටන් 1948 දී ශ්‍රී ලංකාව නිදහස් රාජ්‍යයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කෙරෙන තෙක් මෙහි සංශෝධන 12 ක් පමණක් සිදුකොට ඇති අතර, ඒවා ආඥාපනත් විය. නිදහසට පසු ප්‍රථම වරට 'පනතක්' ලෙස මෙහි සංශෝධනයක් සිදුව ඇත්තේ 1978 දිය.

'ආඥා පනතක්' ලෙස එහි සංශෝධනය සිදුවූ ආකාරය පහත පරිදි විය.

1841 අංක 04
1873 අංක 07
1889 අංක 07
1889 අංක 17
1889 අංක 19
1891 අංක 12
1894 අංක 03
1904 අංක 03
1919 අංක 21
1930 අංක 03
1941 අංක 51
1947 අංක 20

පාදඩ ආඥාපනත

01 වගන්තිය : කෙටි උප සිරසිය

'මෙම පනත 1978 පාදඩ ආඥා පනත නමින් හඳුන්වනු ලබන බව' ඉන් සඳහන් වෙයි.

02 වගන්තිය : පොදු මාවත්හි කළහකාරී ලෙස හෝ අනිසිලෙස හැසිරෙන්නන්හට පමුණුවනු ලබන දඬුවම්.

පනතේ 32 අධිකාරිය යටතේ ඕනෑම පුද්ගලයෙකු මාවතක හෝ විදියක සණ්ඩු දබර කිරීම සහ අනිසි ලෙස හැසිරීමේ වරදට රු. 05/= කට නොඅඩු දඩයකට යටත්විය යුතුය.

එමෙන්ම, සිවි වතාවකට වඩා මෙම වගන්තිය යටතේ යමෙකු වැරදිකරු වීනම්, පස්වන වතාවේ සිට 'අයාලේ යමින් අවිචාරමත් ලෙස හැසිරුණු ' නැතහොත් 'කම්මැළි සහ අවිනීත පුද්ගලයන් ' ලෙස පනතේ 03 වැනි වගන්තිය යටතේ හැඳින්වෙන පුද්ගලයන් හට පනවනු ලබන දඬුවම් ඔහුට නියම කෙරේ.

එමෙන්ම, සිවි වතාවකට වඩා මෙම වගන්තිය යටතේ යමෙකු වැරදිකරු වීනම්, පස්වන වතාවේ සිට 'අයාලේ යමින් අවිචාරමත් ලෙස හැසිරුණු ' නැතහොත් 'කම්මැළි සහ අවිනීත පුද්ගලයන් ' ලෙස පනතේ 03 වැනි වගන්තිය යටතේ හැඳින්වෙන පුද්ගලයන් හට පනවනු ලබන දඬුවම් ඔහුට නියම කෙරේ.

03 වගන්තිය : කම්මැළි හා අවිනීත තැනැත්තා යනු (අයාලේ යන්නා හා අවිචාරමත් ලෙස හැසිරෙන්නා යනු)

පනතෙහි තෙවෙනි වගන්තියෙන් 'කම්මැළි හා අවිනිත පුද්ගලයන් යනු කවුරුන්දැයි ' විස්තර කෙරෙයි. 1842 ජනවාරි 01 දින පළමු වරට පනවන්නට යෙදුණු ඉංග්‍රිසි පනතෙහි සිංහල පරිවර්තනයට අනුව මෙම 'අයාලේ යන්නන් හා අවිචාරමත් ලෙස හැසිරෙන්නන් ' යනුවෙන් පාරිභාෂිතව යෙදුනද, එහි 32 අධිකාරියෙහි මෙය 'කම්මැලි හා අවිනිත

තැනැත්තන් ' ලෙස හඳුන්වා දී ඇත.

ඊට අනුව එබඳු කම්මැලි හා අවිනීත තැනැත්තන් කොටස් පහක් (05) හඳුනාගත හැක.

(අ) ආරක්ෂාවක් කිරීමට පුළුවන්කම තිබියදී උවමනාවෙන්ම එය ප්‍රතික්ෂේපකර, පැහැර හැර ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල, වීදිවල, මහාමාර්ග වල නිකරුණේ කාලය ගතකරමින්, සිඟමන් යදිමින් හෝ ඔහුගේ පවුලේ අය ලවා ඉහත සඳහන් වැරදි කරවීම. (මෙයට භික්ෂූන් හා වන්දනාකරුවන් ආගමික කටයුතු සඳහා සිඟමන් ඉල්ලීම ඇතුලත් නොවේ.)

(ආ) යම් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක හෝ මහා මාර්ගයක හෝ වීදියක, අවිනීත හෝ කලහකාරී ලෙස හැසිරෙන පොදු වෛශ්‍යාවන් (ගණිකාවන්).

(ඇ) යම්කිසි නිවසක හෝ ආලින්දයක, ගෙයින් පිටත මඩුවක, පදිංචිය නොමැති ගොඩනැගිල්ලක, කරත්තයක හෝ වෙනයම් වාහනයක, එම අයිතිකරුවන්ගේ අවසරව නොමැතිව සහේතුක කරුණු නොමැතිව සිට අසුවූ තම අනන්‍යතාවය සහතික කළනොහැකි අයවලුන්.

(ඈ) අයිතිකරුවන්ගෙන් ලබාගත් අවසරයක් නොමැතිව යම් ගොඩනැගිල්ලක්, බිත්තියක් අවලක්ෂණ වන පරිදි දැන්වීම් ආදියෙන් හෝ අශෝභන හෝ නින්දා සහගත සිතියම් ආදිය අලවනු ලබන අය.

(ඉ) යම් වරායක හෝ පාලමක, සක්මන්පලක, වීදියක හෝ මහා මාර්ගයක, හෝ මහජනයා පරිහරණය කරන වෙනත් ස්ථානයක, නීතිප්‍රකාර හේතුන් නොමැතිව ඉහත සඳහන් ස්ථානවල මහජනයාට හිරිහැර වනසේ හැසිරෙන අයවලුන්.

ඉහත සඳහන් අයවලුන් මෙම ආඥා පනතට අනුව කම්මැලි හා අවිනීතව හැසිරෙන පුද්ගලයින් වන අතර ඉහත සඳහන් වරදකට වැරදිකරු වන කෙනෙකුට බරපතල වැඩ ඇතිව හෝ නැතිව දින 14 කට නොවැඩි කාලයක සිර දඬුවමකින් හෝ රු. 10/= කට නොවැඩි දඩයකින් දඬුවම් කළහැකිය.

අවිනීති ලෙස හා කම්මැලි ලෙස හැසිරෙන තැනැත්තෙකු පොලිස් නිළධාරියෙකු හට වරෙන්තුවක් නොමැතිව සිර භාරයට ගතහැක.

04 වගන්තිය : සොරුන් හා ඉබාගාතේ යන්නන් (තක්කඩියන් හා පාදඩයන් යනු)

සොරුන් හා ඉබාගාතේ යන්නන් යනු කවුරුන්දැයි සිව්වැනි වගන්තියෙන් විස්තර කෙරෙයි. මුල් ඉංග්‍රීසි පනතෙහි ඒ සඳහා භාවිතාකොට ඇති පද දෙකට පාරිභාෂිත පද ලෙස ශබ්ද කෝෂයෙහි දක්වා ඇත්තේ 'තක්කඩියන් හා පාදඩයන්' යනුවෙනි. එය මෙම පනතේ 32 අධිකාරියෙහි 'සොරුන් හා ඉබාගාතේ යන්නන් ' ලෙස කරඇති හඳුන්වාදීමට වඩා ප්‍රකටවම මුල් බැසගත් හඳුන්වාදීමක් විය.

සොරුන් හා ඉබාගාතේ යන්නන් නැතහොත් තක්කඩියන් හා පාදඩයන් ද කොටස් 05 ක් පනතේ හඳුන්වා දී ඇත.

(අ) කම්මැලි හා අවිනීතව හැසිරෙන්නෙකු (අයාලේ යන්නෙකු හා අවිචාරමත් ලෙස හැසිරෙන්නෙකු) ලෙස දෙවරක් දඬුවම් ලැබූ අය.

(ආ) කම්මැලි හා අවිනීත ලෙස හැසිරීම නිසා පොලිස් නිලධාරියෙකු විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමේදී අවහිර කරන්නෙකු

(ඇ) යම් වීදියක, මහා මාර්ගයක හෝ වෙනත් යම් ස්ථානයක කැමැත්තෙන්ම සිය රහස් ඇඟ පෙන්වන හෝ වෙනත් අශෝභන පින්තූර, දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය කරන අය.

(ඈ) යම්කිසි ස්ථානයක, ප්‍රසිද්ධ තැනක හෝ මහා මාර්ගයක ඇවිදිමින් තුවාල, ලාදුරු හෝ අංගවිකල හෝ වෙනත් රෝගයක් පෙන්වමින් සිඟමන් යදින්නන්.

(ඉ) වංචනික ලෙස හෝ ප්‍රයෝගකාරී ලෙස දානමය කටයුතු සඳහා පුණ්‍යාධාර එකතුකර, ඒවා තමන්වෙත රඳවාගන්නෙකු.

මෙම ආඥා පනත අනුව ඉහත සඳහන් තැනැත්තන් සොරුන් හා ඉබාගාතේයන්නන් (තක්කඩියන් හා පාදඩයන්) ලෙස සලකනු ලබන අතර, ඊට වරදකරු වන බරපතල වැඩ ඇතිව හෝ නැතිව මාසයකට නොවැඩි සිර දඬුවමකින් හෝ රු. 20/= කට නොවැඩි දඩයකින් දඬුවම් කළ හැකිය.

05 වගන්තිය : හැඩ ගැස්සවිය නොහැකි සොරුන් යනු (හික්මවිය නොහැකි තක්කඩියන් යනු)

අයාල ආඥා පනත 32 අධිකාරියෙහි මෙම 05 වගන්තිය යටතේ දැක්වෙන පුද්ගලයන් 'හැඩ ගැස්සවිය නොහැකි සොරුන්' ලෙස හඳුන්වාදී ඇතද, අත් බොහෝ අවස්ථාවල මොවුන් නම්කර ඇත්තේ 'හික්මවිය නොහැකි තක්කඩියන්' ලෙසිනි.

පනතෙහි මෙබඳු හැඩ ගැස්සවිය නොහැකි සොරුන් වර්ග තුනක් හඳුන්වාදී ඇත. එනම්,

(අ) කම්මැලි හා අවිනීත ලෙස හැසිරෙන්නෙක් වශයෙන් (අයාලේ යන්නෙක් හා අවිචාරමත් ලෙස හැසිරෙන්නෙක්)

තුන් වතාවක් හෝ ඊට වැඩි වතාවක් දඬුවම් ලද අයෙක්.

(ආ) සොරෙකු සහ ඉබාගාතේ යන්නෙකු (තක්කඩියෙකු සහ පාදඩයෙකු) වශයෙන් දෙවරක් දඬුවම් ලැබූ අයෙක්.

(ඇ) මෙම ආඥා පනත යටතේ වරදකට දඬුවම් ලැබ, නියමිත කාලසීමාව ඉක්මවීමට පෙර නීත්‍යානුකූලව සිරකර තැබූ ස්ථානයකින් පැනයන අයෙක්.

මෙබඳු පුද්ගලයන් බරපතල වැඩ ඇතිව මාස 04 කට නොවැඩි ඕනෑම කාලයක් බන්ධනාගාර ගතකළහැකි අතර, කස පහර 24 කට නොවැඩි ශාරීරික දණ්ඩනයකට ද යටත්වේ.

06 වගන්තිය : හැඩ ගැස්විය නොහැකි සොරුන්හට (හික්මවිය නොහැකි තක්කඩින් හට) අනාගතයේ යහපත් හැසිරීමට ඇප බැඳීම.

මේ අධිකරණයක් මගින් හැඩ ගැස්සවිය නොහැකි සොරෙකුලෙස නම්කොට දඬුවම් ලද අයෙකු මෙම වගන්තිය අනුව නියම කරන දඬුවමට අමතරව සිරෙන් නිදහස් වූ දින සිට අවුරුද්දකට වැඩි නොවන කාලයක් යහපත් හැසිරීමකින් යුක්ත වන බවට බැඳුම්කරයක් අත්සන් කිරීමට ද යටත්විය යුතුය.

යමෙකුට එම ඇප බැඳීම කළ නොහැකි වුවහොත් ඔහුට අමතරව මාස 04 කට නොවැඩි කාලයක් බන්ධනාගාර ගත වීමට සිදුවේ.

07 වගන්තිය : ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක අවකල් ක්‍රියාවේ යෙදීම.

I. (අ) යම්කිසි පුද්ගලයෙකු ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක් තුලදී හෝ ඒ අවටදී, තමා සමග අවකල් ක්‍රියාවේ යෙදීමට (ලිංගික අන්තර් ක්‍රියාවලියකට) පෙළඹවීම හෝ වෙන අයකු සමඟ තවත් ස්ත්‍රියක හෝ පුරුෂයෙකුහට එබඳු ක්‍රියාවලියකට මාර්ග සලසා දීම ද,

(ආ) ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක හෝ ඒ අවට දී අවකල් ක්‍රියාවේ හැසිරීමෙන් හෝ එබඳු ක්‍රියාවකට අනුබල දීමද,

(ඇ) පහත සඳහන් ස්ථානයක හේතුවක් නොමැතිව හැසිරීමද. එනම්,

1. ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක් ලෙය නම් කළ හා වෙන් කළ ස්ථානයක එහි අනපනත් නොසලකා ක්‍රියා කිරීම.

2. රජයේ හෝ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක එහි භාරකරුගේ අවසරයක් නොමැතිව හැසිරීම

3. පෞද්ගලික වාස භූමියකට එහි පදිංචිකරුවන්ගේ අවසරයක් නොමැතිව ඇතුළු වීම.

ඉහත ජේදයේ වරදකට වැරදිකරු වන අයෙකුට මාස 06 කට නොවැඩි කාලයක සිර දඬුවමින් හෝ රු. 100/= කට නොවැඩි දඩයකින් හෝ ඒ දෙකෙන්ම හෝ දඬුවම් නියම කළ හැකිය.

II. ඉහත හත්වන වගන්තියේ උප වගන්තියක වරදකට දඬුවම් ලැබ නැවත වරක් එම වරද සඳහා දඬුවම් ලැබුවේ නම් නැතහොත් එක් වරකට වැඩි වාර ගණනකදී වැරදිකරු වුවහොත් එම තැනැත්තා පිරිමියෙකු නම් ඒ දෙන දඬුවමට අමතරව අධිකරණයේ අභිමතය පරිදි කස පහර ද නියම කළ හැකිය.

08 වගන්තිය : වැරදි කරන ලද ස්ත්‍රීන් රැඳවුම් නිවාස වලට භාරදීම.

ඉහත වගන්තිය යටතේ හෝ මෙම ආඥා පනත යටතේ වරද කරන තැනැත්තා ස්ත්‍රියක නම්, නියම කළ සිර දඬුවම හෝ දඩ මුදල් ගෙවීම ඇය විසින් පැහැර හරී නම් 'රඳවා තැබීමේ නිවාසයකට ' යවනු ලැබිය හැක.

එවන් වැරදි කරන ලද ස්ත්‍රීන් යවනු ලබන ස්ථානය, 'රැඳවුම් නිවාස පනත' යටතේ පිහිටුවන ලද ස්ථානයක් විය යුතුය. හික්මවිය නොහැකි තක්කඩින් බවට 05 වන වගන්තිය යටතේ වැරදිකාර වන කාන්තාවන් ද, අනාගත යහපත් හැසිරීම උදෙසා ඇප මුදල් බැඳීමක් 06 වන වගන්තිය යටතේ කළ නොහැකි කාන්තාවන් ද මීට යටත් විය යුතුය.

09 වගන්තිය : ඒ ඒ පංතිවලට අයත් හික්මවිය නොහැකි තක්කඩියන් සඳහා රැඳවුම්.

යම්කිසි පුද්ගලයෙකු :

අ.) සිය කැමැත්තෙන්ම පූර්ණ වශයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් ගණිකා වෘත්තියෙන් උපයාගනිමින් ජීවත් වේ නම්,

ආ.) නීති විරෝධී අස්වාභාවික සංසර්ගය සඳහා ක්‍රමානුකූලව අන්පුද්ගලයින් කැඳවනු ලබයි නම්,

මෙම ආඥා පනතේ අර්ථානුකූලව ඔවුන් 'හික්මවිය නොහැකි තක්කඩියන් ' ලෙස නම් කෙරේ.

යම්කිසි ස්ත්‍රියක හෝ පුරුෂයෙකු සෘජුවම ගණිකාවන් නොවුවද, 'ගණිකා වෘත්තිය ජීවනෝපාය මාර්ගය කරගත්තෙකු' ලෙස අධිකරණය මගින් නම් කරන අවස්ථා ද ඇත. මේ පිළිබඳව පනතෙහි වගන්ති අංක 09. (02) සඳහන් කර ඇත.

10 වගන්තිය : දුශ් චරිත ඇති යෞවනයක් රඳවා තැබීම

1.) පහත සඳහන් පරිදි

අ.) 03 (1 - ඉ), 07 , 09 යන වගන්ති යටතේ මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු විසින් වැරදිකරුවෙකු කරන ලද,

අවුරුදු 12-21 ක් අතර ඕනෑම පිරිමි ළමයෙකු,

ආ.) ඉහත පරිදි අවුරුදු 12-21 අතර, වීදිවල නිකරුණේ පුරුද්දක් ලෙස හැසිරෙන පුද්ගලයන් සමඟ අඬදබරයට හෝ ප්‍රසිද්ධ අපරාධකරුවන් හෝ එවැනි වෙනත් පුද්ගලයන් සමඟ හැසිරෙන යෞවනයක් එම බල ප්‍රදේශයට අයත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් 'දුශ් චරිතයේ හැසිරුණු යෞවනයක්' ලෙස වරදකරු කිරීමට සෑහිමට පත්වුවහොත්, එවන්නන්ට නිසි නඩු විභාගයකින් අනතුරුව

I. මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ අභිමතය පරිදි මාස 12 ක් යහතුරු යහපත් චර්යාවෙන් පසුවන බවට ඇප ඇතිව හෝ නැතිව ශාරීරික ගිවිසුමක් හා බැඳීමට සිදුවේ. එම කාලසීමාව තුළ වරදින් මිදීමට අපොහොසත්වන යෞවනයින්, බන්ධනාගාර නීතිය යටතේ 'නිෂ්පාදන කළමනාකරුවෙකු' ලෙස මාස 06 කට නොවැඩි කාලයක් බන්ධනාගාරගතවේ.

II. එසේම පුළුල් ලෙස කරුණු විමසීමෙන් අනතුරුව, වරදකරුහට ඉහත දඬුවම් දීමෙන්ම ද ඔවුන් හික්මවිය නොහැකි බව මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ඒත්තු ගියහොත්, වයස අවුරුදු 16 ට අඩු යෞවනයෙක් නම් 'තරුණයින් සඳහා වන ආඥා පනත' යටතේ ඇතිකරන ලද පරිවාස පාසැලකට ද, ඊට වැඩිමල් පුද්ගලයෙක් නම්, අවුරුදු 03 කට නොඅඩු කාල සීමාවකට යම් ස්ථාපිත පුනරුත්ථාපන ආයතනයකට ද අනුයුක්ත කරනු ලබයි.

2.) ඉහත සඳහන් වරදකට වරදකරු වූ පුද්ගලයෙකු මෙතෙක් අත් අඩංගුවට ගෙන නොමැතිනම්, මහේස්ත්‍රාත්වරයාට සුදුසු යැයි හැඟෙන පරිදි වරෙන්තු හෝ සිතාසි නිකුත් කරනු ලබයි.

3.) මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියට ගෙනෙන ලද එවන් වැරදිකරු වූ පුද්ගලයෙකුව, මහේස්ත්‍රාත්වරයාට සුදුසු යැයි හැඟුණුවිට අවශ්‍යනම් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සඳහා ඉදිරිපත් කල හැක.

4.) ඇපදීම සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත්වරයාට සෑහීමකට පත්විය නොහැකිනම් වැරදිකරුවන් හට සිර දඬුවම් නියම කළ හැක.

5.) වගන්ති අංක 10 (I) හා 10 (II) යටතේ මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු විසින් නියෝගයක් නිකුත් කළවිට ඊට විරුද්ධව අභියාචනාධිකරණයට යමෙකු අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළහොත්, අභියාචනාධිකරණය මගින් එම නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශවන තුරු මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ නියෝගය තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැබේ.

6.) මේ යටතේ වැරදිකරුවී, පරිවාස පාසැලකට අනුයුක්ත කළ ඕනෑම යෞවනයෙකු, තරුණ වැරදිකරුවන් සඳහාවන පුනරුත්ථාපන හෝ කාර්මික පුහුණු ආයතනයකට භාර කිරීමට හෝ පරිවාසයෙන් නිදහස්කර ගැනීමට අමාත්‍යවරයාට බලතල ඇත.

මෙම 10 වන වගන්තිය යටතේ තවත් උප වගන්ති හතරක් ද වෙයි.

11 වගන්තිය : ගැහැණු ළමයෙකු විමෝහයට, ගණිකා වෘත්තියට හෝ සංසර්ගයට පොළඹවාගැනීම

යම් ගැහැණු ළමයෙකු භාරව, ආරක්ෂා ලබාගනුවස් යම් තැනැත්තෙකු යටතේ සිටියදී එම භාරය හෝ ආරක්ෂාව සිදුකළ තැනැත්තා එම ගැහැණු ළමයාව ගණිකා වෘත්තියේ හෝ නීති විරෝධී කාමුක සංසර්ගයේ යොදවන ලද තැනැත්තෙකු වී නම් මෙම වගන්තිය යටතේ වරදකරු විය යුතු අතර, වැරැද්දට රු. 100/= කට නොවැඩි දඩයක් හෝ ලදයාකාරයෙන් එක් ආකාරයක 06 මසකට නොවැඩි බන්ධනාගාර ගත කිරීමක් කළ හැකිය.

ගැහැණු ළමයෙකුට යම් පුරුෂයෙකු සමඟ ඔහුගේ භාර්යාව වශයෙන් ජීවත්වීමට මව හෝ පියා හෝ භාරකරු වශයෙන්

කැමැත්ත දී ඇති කිසිම තැනැත්තෙක් මේ වගන්තිය යටතේ වරදකරු කරනු ලැබීමට යටත් නොවේ.

12 වගන්තිය : ගැහැණු ළමයෙකුගේ දෙමාපිය භාරකරුවන් යටතේ ආරක්ෂාව

යම් සාම නිළධාරියෙකුගෙන් හෝ පරිවාස නිළධාරියෙකුගෙන් ලැබෙන පැමිණිල්ලක් සහේතුක වශයෙන් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු පිළිගනු ලැබූ අවස්ථාවකදී එම ගැහැණු ළමයාගේ දෙමාපිය භාරකරුවන්ගේ අනුදැනුමක් ඇතිව, විමෝහයට, ගණිකා වෘත්තියට හෝ අනෛතික සංසර්ගයකට යොමු වී ඇතිබව හෝ ඊට අවධානමක් පවතී නම්, ගැහැණු ළමයාගේ ආරක්ෂාව සලසනු වස්, එම දෙමවුපියන්ට 'බැඳුම්කරයේ අත්සන් කළ යුතු යැයි' නියම කළ හැකිය.

13 වගන්තිය : ආරක්ෂිත ස්ථානයක ගැහැණු ළමයෙකු රැඳවීම

11 වන වගන්ති යටතේ වරදකට හසුවූ හෝ වරදක් වීමට ඉඩ ඇති බවට සැක කළ හැකි ගැහැණු ළමයකු, පරිවාස නිළධාරියෙකු විසින් තෝරාගන්නා ලද ආරක්ෂිත ස්ථානයකට මාරු කිරීමට සැම නිලධාරියෙකුට බලතල ඇත. එබඳු අවස්ථාවකට සරල නිදසුනක් පහත දක්වා ඇත.

ගැහැණු ළමයෙකු වරදක් කළ බව ඔප්පු වුවහොත් හැර, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත්කරන තෙක් දින හතකට නොවැඩි කාලයක් ආරක්ෂිත ස්ථානයක රැඳවිය හැක.

උක්ත 11 වගන්තිය යටතේ වැරදිකාරියක වීමට පොළඹවා ඇති ගැහැණු ළමයෙකු, පොළඹවන ලද පුද්ගලයාට එරෙහිව තීන්දුව දෙන තුරු ඇයගේ ආරක්ෂාව පිණිස, එවැනි රැඳවුම් ස්ථානයක තැබීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයා අපක්ෂපාතිව කටයුතු කළ යුතුය.

එම පුද්ගලයා වැරදිකරු බව ඔප්පු වුවහොත් මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ අභිමතය පරිදි රැඳවුම් කාලය දින 21 තෙක් දීර්ඝ කෙරේ. නිවැරදිකරු බව ඔප්පු වුවහොත් එවේලෙහිම නිදහස් කරනු ලබයි.

මෙහි උක්ත අවස්ථා යටතේ පසුවන ගැහැණු ළමයෙකුගේ භාරකාරත්වය යමෙකුට ඉල්ලා සිටීමට පුළුවන.

14 වගන්තිය : උසාවි නියෝගයක් මත එවැනි ගැහැණු ළමයෙකුගේ භාරකාරත්වය

1.) එවැනි ගැහැණු ළමයෙකු සම්බන්ධව භාරකාරත්වය හෝ ආරක්ෂාව දීමට ඉදිරිපත් වූ පුද්ගලයකු,

අ.) ඉහත 11 වගන්තිය යටතේ වැරදිකරු වුවහොත් හෝ,

අ.) ඉහත 12 වගන්තිය යටතේ එම ගැහැණු ළමයා සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් නියෝගයක් ලබා තිබුණහොත්,

මහේස්ත්‍රාත්වරයා සිය අනුදැනුම මත එම දැරියව භාරකාරත්වයෙන් මුදවා, වයස අවුරුදු 16 වන තෙක් ඥාතියෙකු වෙත හෝ සමාජයිය වශයෙන් පිළිගන්නා පුද්ගලයෙකු භාරයට පමුණුවයි.

2.) එසේ භාරදීමට මත්තෙන් එම ඥාතියා හෝ පිළිගත් පුද්ගලයා ඊට දක්වන ප්‍රසාදය හා ඔවුන් සතු හැකියාව, මහේස්ත්‍රාත්වරයා තෘප්තිමත් වන මට්ටමක පැවතිය යුතුය.

3.) එම මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් හෝ දැරිය වාසය කරන බල ප්‍රදේශයට අයත් වෙනත් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු විසින්, ඉහත

භාරකාරත්වය සඳහා දෙනු ලබන නියෝගය, සිය කැමැත්ත පරිදි හෝ වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ ඉල්ලීම පරිදි කාලීනව අලුත් කිරීමට, වෙනස් කිරීමට හෝ අවලංගු කිරීමට හැක.

4.) නීත්‍යානුකූල දෙමාපියන් හෝ භාරකරුවන් සිටින විටෙකදී, පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී හැර, එවන් ගැහැණු ළමයෙකු වෙනත් භාරකාරත්වයකට පත්කරනු නොලබයි.

  ඇ.) ඔවුන් ද වැරදිකරුවන් වී ඇති විටෙක

  ආ.) ඔවුන් ද වරදක පාර්ශවකරුවන් බව හැඟී ගිය විටෙක,

  ඇ.) 12 වගන්තිය යටතේ ගිවිසුමකට බැඳීසිටීමට නියෝග ලත් අයෙකු

  ඇ.) සොයාගැනීමට අපහසු අවස්ථාවක.

5.) ඉහත සෑම නියෝගයක්ම ලිඛිතව, එම ගැහැණු ළමයාට නොදන්වා දෙනු ලබයි,

6.) ඇමතිවරයාගේ අභිමතය පරිදි, උසාවි නියෝගයක්මත දෙන ලද භාරකාරත්වයකින් නිදහස්කර ගැනීමට පුළුවන

7.) මෙවැනි දැරියන් පිළිබඳ භාරකාරත්වය ලබාගැනීම හා, ඔවුන්ගේ නඩත්තු කටයුතු නිසි පරිදි කිරීමද. භාරකරුවන්ගේ වගකීම් නිසිපරිදි දැරීමද සම්බන්ධ නීති සැකසීම අමාත්‍යවරයා අතින් සිදුවේ.

8.) මෙම යටතේවන සියලු නීති, අමාත්‍යවරයා විසින් සාර්ථක පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර දෙකකදී ඉදිරිපත් කළයුතු අතර, තුන්වැනි සැසිවාරයේදී එය විවාදයට භාජනයකොට සම්මත වුවහොත් ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රසිද්ධ කරනු ලැබේ.

15 වගන්තිය : උසාවි නියෝගයක් අනුව යම් පුද්ගලයෙකු වෙත හෝ නිශ්චිත සමාජ ආයතනයක් වෙත භාරකාරත්වය පැවරූ ගැහැණු ළමයෙකු පාලනය හා නඩත්තු කිරීම.

1.) 14 වගන්තිය යටතේ යම් ගැහැණු ළමයෙකුගේ භාරකාරත්වය ලබාගත් පුද්ගලයකු හට එම නියෝගය පවතින තුරු එම ගැහැණු ළමයා සම්බන්ධ සමස්ථ පාලනය හා නඩත්තුව භාර වේ. එසේම එම දැරිය ඔවුන් තම දෙමාපියන් යැයි පිළිගත් විටෙක ඊට විරුද්ධ නොවී සිටීමද වගබලාගත යුතුය.

2.) යම් පුද්ගලයෙකු ,

අ.) දැනුවත්ව හා ඕනෑකමින් යම් දැරියක් එම භාරකාරත්වය ලබා සිටින පුද්ගලයෙකු වෙතින් පලායැමට හෝ මුදවා ගැනීමට සෘජුව හෝ වක්‍රව උපකාර කළහොත්,

ආ.) එසේ පැන ආ දැරියන් රඳවාගෙන හෝ සඟවාගෙන, පෙරකී භාරකරුවන් වෙත ආපසුයාම වළක්වයි නම්,

ඔහුට රු. 100/= ක උපරිම දඩයකට හෝ මාස 03 ක උපරිම සිර දඬුවමකට යටත් වීමට සිදුවෙයි.

3.) ඉහත 14 වගන්තිය යටතේ යම් පුද්ගලයෙකුගේ භාරකාරත්වයට යටත්කරන ලද යම් දැරියකගේ නඩත්තු වියදම් සඳහා, යම් පැමිණිල්ලක් හෝ ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළහොත්, එම දැරියගේ දෙමාපියන් විසින් හෝ ඇයගේ භාරකාරත්වය දියහැකි වෙනත් පුද්ගලයෙකු විසින් මසකට

රු.15/= ක උපරිමයකට යටත් යම් මුදලක්, නව භාරකරුවන්ට ගෙවන ලෙස මහේස්ත්‍රාත්වරයාට නියෝග කළ හැක.

4.) එවැනි සෑම නියෝගයක්ම ලිඛිතව ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, එම නියෝග මත, දැරිය 'ළමා හා තරුණයින් පිළිබඳව වූ ආඥා පනත ' යටතේ ස්ථාපිත පාසලක් වෙත යැවිය යුතුය.

16 වගන්තිය : නීතිය මගින් සෝදිසි කිරීමට අපහසු, හඳුනාගත නොහැකි හා ඇප දියහැකි වැරදි.

අපරාධ ක්‍රියා පිළිවෙත පිළිබඳ පනත ' යටතේ, උක්ත 11 හා 15 වන වගන්ති ප්‍රකාර වැරදි, 'නිශ්චය කළ නොහැකි සහ ඇප දිය හැකි වැරදි ' ලෙස දැක්විය හැක.

17 වගන්තිය : සෝදිසි වරෙන්තුව

1.) යම් පරිවාස නිළධාරියෙකුගේ පැමිණිල්ලක් මත, දැරියකට වරදක් වී ඇතිබව හෝ වීමට හැකිබව මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට හැඟී ගියහොත්, එම මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් දැරිය සෙවීම සඳහා සෑම නිළධාරියෙකුහට, සෝදිසි වරෙන්තුවක් නිකුත් කරනු ලබයි.

2.) මෙසේ නිකුත් කරනු ලබන වරෙන්තුව මගින්, බලය ඇති සාම නිළධාරියෙකුහට එහි සඳහන් පරිදි, ඕනෑම නිවසකට, ගොඩනැගිල්ලකට හෝ වෙනත් ස්ථානයකට ඇතුළුවීමට හා සෝදිසි කිරීමට ද, එම ස්ථානයෙන් දැරියව මුදවාගැනීමට ද, බලය ඇත.

3) එම වරෙන්තුවෙහි දැරියගේ නම සඳහන් කිරීම අනිවාර්ය නැත.

18 වගන්තිය : පැමිණිලි විභාගය සඳහා නීතිපති වරයාගේ අනුමැතිය.

මෙම පනතෙහි වගන්ති අංක 11 හා 12 යටතේ සඳහන් වැරදි සඳහා නිතිපතිවරයාගේ ලිඛිත අවසරයක් නොමැතිව නඩු නොපැවරිය යුතුය.

19 වගන්තිය : සාම නිලධාරීන් හා පරිවාස නිලධාරීන් සඳහා වන නීතිමය ආරක්ෂාව

මෙම ආඥාපනත යටතේ බලතල හා රාජකාරි ඉටුකරන සාම නිලධාරියෙකුට හෝ පරිවාස නිලධාරියෙකුට විරුද්ධව කිසිඳු සිවිල් හෝ අපරාධ නඩුවක් නොපැවරිය යුතුය.

20 වගන්තිය : නිලධාරීන් රාජකාරිය නොසලකා හැරීම.

යම් ග්‍රාම නිලධාරියෙකු, පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු හෝ වෙනත් යම් සාම නිලධාරිවරයෙකු තම රාජකාරිය පැහැර හැරියේ යැයි ඔප්පු වුවහොත්, මෙම පනතට අනුව ඔහුට රු.' 50/= කට නොවැඩි දඩයක් හෝ බරපතල වැඩ ඇතිව හෝ නැතිව මාස 02 කට නොවැඩි සිර දඬුවමක් උසාවියේ අභිමතය පරිදි නියම කෙරේ.

21 වගන්තිය : නිලධාරීන්ගේ රාජකාරි සඳහා බාධාකරන පුද්ගලයින්

යම් ග්‍රාම නිලධාරියෙකුට හෝ සාම නිලධාරියෙකුට තම රාජකාරි ඉටුකිරීමට බාධා කරන පුද්ගලයෙකුට හෝ යම් සොරෙකු, පාදඩයෙකු රඳවාතබා ගන්නා හෝ ඊට අනුබල ආධාර දෙන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට, සෑම වරදක් සඳහාම රු. 30/= කට නොවැඩි දඩ මුදලකට හෝ බරපතල වැඩ ඇතිව හෝ නැතිව මාස 04 කට නොවැඩි සිර දඬුවමකට යටත් වීමට සිදුවෙයි.

යම් හික්මවිය නොහැකි තක්කඩියෙකු (හැඩ ගැස්සවිය නොහැකි සොරෙකු) සඳහා නවාතැන් දීම, රඳවා තබාගැනීම හෝ එසේ කිරීමට අනුබල ආධාර දීම කරන අයෙකුට රු. 50/= කට නොවැඩි දඩයක් සහ බරපතල වැඩ ඇතිව හෝ නැතිව මාස 06 කට නොවැඩි සිර දඬුවමක් නියම කෙරේ.

22 වගන්තිය : දඩ මුදල් ගෙවීමට නොහැකි වීම

මේ පනත යටතේ නියමවන සියලු දඩ මුදල් ගෙවීමට යමෙකු අපොහොසත් වන්නේ නම්, වරෙන්තුවක් නිකුත්කොට ඔහු සතු දේපළ මගින් එම මුදල ලබාගැනීමට උසාවියට හැක. එසේත් නොමැති අවස්ථාවක සෑම රු. 10/= කටම බරපතල වැඩ ඇතිව එක් මසක සිර දඬුවම් මගින්, මාස 12 ක උපරිම සිර දඬුවමකට යටත් කෙරේ.

'තොරතුරු දැනුම් දෙන්නන් හට දෙනු ලබන දීමනාව' පිළිබඳව ද, 22 වගන්තිය යටතේම සඳහන් කර ඇත. උක්ත පරිදි අධිකරණය මගින් නියම කෙරෙන දඩ මුදල්, ප්‍රථමයෙන් එම තොරතුරු ලබාදෙන පුද්ගලයන් හට දීමනාවක් වශයෙන් හෝ ඔවුන්ගේ ශුභ සිද්ධිය සඳහා හෝ උසාවියේ අභිමතය අනුව දෙනු ලබයි.

23 වගන්තිය : මසක් ඇතුලත පැමිණිලි විභාගයට ගතයුතු වැරදි.

මෙම ආඥා පනතේ වගන්ති 2. 3, 4, 5, 6, 7, 20 හා 21 යටතේ සඳහන් වැරදි සම්බන්ධයෙන් යම් පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව වැරදි කළ දින සිට මසක් ඉක්මවූ පසුව නඩු නොපැවරිය යුතුය. මසක් ඇතුළත පැමිණිලි විභාග නොකළහොත්, ඒවා අවලංගු වෙයි.

24 වගන්තිය : ශ්‍රී ලංකාවෙන් නික්මයන්නෙකු විසින් දෙනු ලබන දිවුරුම් ප්‍රකාශය.

1.) ශ්‍රී ලංකාව අතැර යන්නකු ඊට ප්‍රථම දෙනු ලබන ප්‍රකාශය,

අ.) සාම නිළධාරීයෙකු,

ආ.) උප පොලිස් පරීක්ෂක නිලයට නොඅඩු නිලයක පොලිස් නිළධාරියෙකු,

ඇ.) රට අතැර යන අවස්ථාවෙහි මගී පර්යන්තය භාරව සිටින රේගු නිලධාරියෙකු ඉදිරියෙහි කළ යුතුය.

මෙම දිවුරුම් ප්‍රකාශය කරනු ලබන පුද්ගලයා, අයාල (පාදඩ) ආඥා පනත යටතේ චෝදනා ලැබ සිටි නම්, ඉහත නිලධාරීන්හට ඔහුගෙන් කරුණු විමසීමට සම්පූර්ණ බලය ඇත.

එම දිවුරුම් ප්‍රකාශය දුන් පුද්ගලයා ඒ වන විටත් රට අතැර ගොස් සිටිනම්, එය ඔහුට විරුද්ධව සාක්ෂියක් වනු ඇත.

2) මෙවැනි ලියවිල්ලකට අත්සන් කිරීමට පෙර, එය කියවා හොඳින් තේරුම්කර දීමත්, පනතේ වගන්ති හා අනුකූලතාවය පිරික්සීමත්, ඉහත කී නිලධාරීන්ගේ වගකීම වේ.

3) උක්ත අවස්ථාවක් යටතේ චෝදනා ලැබ සිටින පුද්ගලයෙකු, විදේශගත වන්නේ නම්, ඊට පෙර උසාවි නියෝගයක් ලබාගත යුතුය.